III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 22/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda la denegación de la prórroga de vigencia de la declaración de impacto ambiental enunciada en la Resolución de 20/01/2023, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica La Sagra II de 49,50 MWp e infraestructuras de evacuación (PRO-TO-21-2983), situado en el término municipal de Bargas (Toledo), cuya promotora es Energías Renovables de Ormonde 26, SL. [2026/7954]

Antecedentes de hecho

Con fecha 25 de enero de 2023, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, número 17, la Resolución de 20 de enero de 2023, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto denominado planta solar fotovoltaica Columba II de 46 MWp e infraestructuras de evacuación (PRO-TO-21-2983), situado en el término municipal de Bargas (Toledo), cuya promotora es Energías Renovables de Ormonde 26, S.L.

A este respecto, según la documentación técnica y las adendas que integran el proyecto evaluado, la planta solar fotovoltaica se ubica en el término municipal de Bargas (Toledo), mientras que las infraestructuras de evacuación asociadas (Línea de evacuación de media tensión de 30 kV denominada “LAMT 30 kV Pradillos sur” y Centro de Seccionamiento) discurren por los términos municipales de Bargas, Recas y Yunclillos (Toledo).

Procedimiento realizado

Con fecha 19 de mayo de 2026, tiene entrada en esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, solicitud presentada por Energías Renovables de Ormonde 25, S.L. para solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental (PRO-TO-21-2983) a tenor del artículo 48.1 y de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. La fecha en la que se realiza esta solicitud es anterior a la fecha de finalización del plazo de vigencia de la declaración de impacto ambiental del 25 de enero de 2027.

Con fecha 18 de agosto de 2026, se procede a solicitar informe a las Administraciones públicas afectadas por razón de la materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 48.4 de la Ley 2/2020 anteriormente mencionada. Estos organismos e instituciones consultados han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

Dentro de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo:
- Servicio de Medio Natural. Sección de Conservación. *
- Servicio de Medio Natural. Sección de Vías Pecuarias. *
- Servicio de Industria y Energía.
- Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de la Demarcación de Toledo-La Sagra. *
- Servicio de Industria y Energía.

Otros organismos y entidades:
-Ayuntamiento de Bargas.
- Consejería de Fomento. Dirección General de Carreteras. Delegación Provincial. Servicio de Carreteras de Toledo.
- Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio de Cultura. Arqueología y Patrimonio.
- Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Agroambientales.
- Red Eléctrica Española. *
- Acmaden-Ecologistas en Acción.
- WWF-España.

- Ardeidas.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
- Toledo Aire Limpio.

Concluido el plazo de consultas previas, analizada la documentación tramitada y examinados los informes emitidos por los diferentes organismos consultados, consta en el expediente informe desfavorable del Servicio de Medio Natural de Toledo que constituye el elemento determinante y sustancial que define y fundamenta la orientación denegatoria de la presente resolución, al haberse verificado la alteración de las circunstancias ambientales esenciales que sirvieron de base para la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental original emitida mediante la Resolución de 20 de enero de 2023, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto denominado planta solar fotovoltaica La Sagra II de 49,50 MWp e infraestructuras de evacuación (PRO-TO-21-2983).

A continuación, se indican los detalles de los informes de interés que han servido de base para la presente Resolución:

- El informe del Servicio de Medio Natural de Toledo de fecha 21 de septiembre de 2026, en el que se informa desfavorablemente a la prórroga solicitada. En él se expone que con los nuevos datos disponibles se ha producido una modificación sustancial de los elementos ambientales esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental en 2021, motivada principalmente por:
• Impacto sobre avifauna esteparia: Los censos acumulados, los datos del estudio del CSIC (2023, Dr. Carlos Palacín) y el seguimiento espacial telemétrico mediante emisor GPS (ejemplares de sisón “Sixto”, “Socrates” y “Zenon”, alcaraván “Anaxágoras”, y gangas ibéricas “Ban”, “Kant” y “Zhao”) acreditan que el sector de Camarenilla Sur posee una importancia vital como zona preferente de campeo, alimentación, descanso y cortejo (Kernel 50 y Kernel 95), registrando además núcleos relevantes de reproducción y exhibición de avutarda común (Otis tarda, con censos de hasta 21 machos y 10 hembras), con una relevancia cualitativa y cuantitativa significativamente superior a la evaluada originariamente.
• Efectos acumulativos y conectividad: Se constata un severo efecto barrera e impacto sinérgico con el conjunto de plantas del Nudo Pradillos Sur en el área de Camarenilla Sur, comprometiendo la conectividad ecológica y la continuidad territorial con la ZEPA “Área esteparia de la margen derecha del río Guadarrama” (ES0000435) y la IBA “Torrijos” (IBA n.º 076) / “Área Esteparia de La Sagra” (ES477).
• El informe de la Unidad de Agentes Medioambientales de fecha 11 de septiembre de 2026, (AM 10283), en el que se confirma la presencia constante de avifauna esteparia protegida en el ámbito de la implantación y su entorno inmediato.

Fundamentos de derecho

De acuerdo con el apartado 5 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, la regulación de la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental se aplica a todas aquellas publicadas con posterioridad a su entrada en vigor.

El artículo 48.1 de la citada Ley 2/2020 establece que la declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro (4) años.

El artículo 48.2 de la norma contempla que el promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia antes de la expiración de dicho plazo. No obstante, con arreglo al artículo 48.3, la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental únicamente podrá acordarse en el supuesto de que no se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental. Por consiguiente, la constatación de alteraciones o cambios sustanciales en dichos elementos ambientales excluye legalmente la posibilidad de prorrogar la vigencia, imponiendo la denegación de la solicitud.

En el presente expediente (PRO-TO-21-2983), habiéndose acreditado en la instrucción la existencia de cambios sustanciales en los elementos ambientales esenciales se incumple la condición legal habilitante fijada en el artículo 48.3 de la Ley 2/2020, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo,

Resuelve

Denegar la prórroga de la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental enunciada en la Resolución de 20 de enero de 2023, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula declaración de

impacto ambiental del proyecto denominado Planta solar fotovoltaica La Sagra II de 49,50 MWp e infraestructuras de evacuación (PRO-TO-21-2983), situado en el término municipal de Bargas (Toledo), cuya promotora actual es Energías Renovables de Ormonde 26, S.L., publicada en el D.O.C.M. Nº 17 el 25 de enero de 2023.

Esta Resolución no será objeto de recurso, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Toledo, 22 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA